P U T U S A N
Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Zulmiansyah.
2. Tempat lahir : Labuhan Deli.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Juli 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Perunggu Link.V, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Ahmad Zulmiansyah ditangkap pada tanggal 04 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/866/XI/RES.4.2/2023/Res.Narkoba;
Terdakwa Ahmad Zulmiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2023 s.d tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2023 s.d tanggal 08 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2024 s.d tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Januari 2024 s.d tanggal 20 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Februari 2024 s.d tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Tita Rosmawati, S.H M.H., Christopher P.Lumban Gaol, S.H.,M.Hum., Simon Sihombing S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H.,Siti Ayu Cibro, S.H, Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN”, berkantor di Jalan Flamboyan III KomplekWedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum, tertanggal 07 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ZULMIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ZULMIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klp kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledoi), Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Ahmad Zulmiansyah pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Jalan Perunggu Gang Usman, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram ", yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Fardiansyah Alias Dede (DPO) datang ketempat terdakwa nongkrong dengan membawa narkotika jenis sabu untuk di jual. Kemudian tidak berapa lama datang saksi Heru Syahputra bersama dengan saksi Frengky Silalahi (masing – masing petugas Polsek Medan Helvetia) melakukan penyamaran mendatangi terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya menggunakan tangan kanan sedangkan saksi Fandi Erikson Pangaribuan memantau tidak jauh dari lokasi kejadian;

Bahwa terdakwa menemui Fardiansyah Alias Dede sambil menyerahkan uang pembelian kepada Fardiansyah Alias Dede selanjutnya Fardiansyah Alias Dede menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu paket seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu paket seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Heru Syahputra dan saksi Frengky Silalahi langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa berusaha melarikan diri dan mencoba berontak sehingga terdakwa jatuh ke parit sawah sehingga terdakwa berhasil diamankan sedangkan Fardiansyah Alias Dede berhasil melarikan diri;

Bahwa pada saat terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klp kecil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berisikan narkotika jenis sabu dengan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dari tangan kanan terdakwa. Dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Fardiansyah Alias Dede untuk diantar ke pembelinya dimana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana perbuatan tersebut sudah setengah bulan terdakwa lakukan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:/NNF/2023 tanggal November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klp kecil yang berisikan kristal putih dengan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ahmad Zulmiansyah pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Jalan Perunggu Gang Usman, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa terdakwa ditangkap oleh saksi Fandi Erikson Pangaribuan bersama dengan saksi Heru Syahputra, dan saksi Frengky Silalahi (masing – masing petugas Polsek Medan Helvetia) yang mana sebelumnya saksi Heru Syahputra dan saksi Frengky Silalahi memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada saat terdakwa hendak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Heru Syahputra dan saksi Frengky Silalahi langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klp kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dari tangan kanan terdakwa. Dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Fardiansyah Alias Dede untuk diantar ke pembelinya dimana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana perbuatan tersebut sudah setengah bulan terdakwa lakukan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:/NNF/2023 tanggal November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klp kecil yang berisikan kristal putih dengan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
   - Bahwa saksi bersama dengan saksi Fandi Erickson Pangaribuan dan saksi Frengky Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Perunggu Gg. Usman Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan berdasarkan laporan informasi dari warga sekitar lokasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Frengky Silalahi melakukan penyamaran (Under Cover) dengan cara membeli paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu saksi membeli paket sabu dengan harga Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan uang tersebut lalu terdakwa menjumpai Fardiansyah Als Dede (DPO) lalu Fardiansyah Als Dede menyerahkan 2 (dua) plastik klip kecil paket Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan plastik klip sedang paket Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya namun di saat menyerahkan sabu tersebut saksi bersama dengan team langsung melakukan penangkapan dan sempat kejar-kejaran dengan Fardiansyah Als Dede dan Fardiansyah Als Dede jatuh ke dalam parit sawah lalu saksi Fandi Erickson Pangaribuan yang sebelumnya bersembunyi ikut mengejar Fardiansyah Als Dede namun berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa Ahmad Zulmiansyah yang berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Fardiansyah Als Dede dan Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Frengky Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fandi Erickson Pangaribuan dan saksi Heru Syahputra melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Perunggu Gg. Usman Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan laporan informasi dari warga sekitar lokasi tersebut saksi bersama team mendapatkan laporan hasil penyelidikan dan surat perintah tugas dan atas hal tersebut saksi bersama team berangkat ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lokasi tersebut dan saat sampai di lokasi saksi bersama dengan team mengetahui 1 (satu) orang laki-laki yang saksi curigai yaitu terdakwa Ahmad Zulmiansyah yang sedang menunggu pembeli;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Frengky Silalahi melakukan penyamaran (Under Cover) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu saksi membeli paket sabu dengan harga Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan uang tersebut lalu terdakwa menjumpai Fardiansyah Als Dede (DPO) lalu Fardiansyah Als Dede menyerahkan 2 (dua) plastik klip kecil paket Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan plastik klip sedang paket Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diduga narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya namun di saat menyerahkan sabu tersebut saksi bersama dengan team langsung melakukan penangkapan dan sempat kejar-kejaran dengan Fardiansyah Als Dede dan Fardiansyah Als Dede jatuh ke dalam parit sawah lalu saksi Fandi Erickson Pangaribuan yang sebelumnya bersembunyi ikut mengejar Fardiansyah Als Dede namun berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa Ahmad Zulmiansyah yang berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Fardiansyah Als Dede dan Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi yang bertugas sebagai polisi pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Perunggu Gg. Usman kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus klip sedang dan 1 (satu) klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Fardiansyah Alias Dede (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjalani pekerjaan sebagai perantara membantu menjual sabu sudah setengah bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sabu tersebut milik Fardiansyah Alias Dede;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 15.00 wib, Fardiansyah Alias Dede (DPO) datang ke tempat perkumpulan mereka di lokasi kejadian dan saat itu membawa sabu untuk dijual lalu tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang untuk membeli paket sabu sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Fardiansyah Alias Dede lalu Fardiansyah Alias Dede menyerahkan 1 (satu) bungkus klip sedang paket Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus klip kecil paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saat terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut tiba-tiba 2 (dua) orang tersebut langsung menangkap terdakwa dan saat terdakwa melarikan diri namun terdakwa terjatuh ke dalam parit sawah sedangkan Fardiansyah Alias Dede (DPO) langsung melarikan diri sehingga tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klp kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, disita oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Perunggu Gg. Usman Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan, tim kepolisian dari Polsek Medan Helvetia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dan 1 (satu) klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari laporan warga sekitar lokasi penangkapan Terdakwa, Tim kepolisian Polsek Medan Helvetia melakukan penyamaran (Under Cover) dengan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu salah satu anggota Tim Polisi dari Polsek Medan Helvetia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa , lalu Terdakwa menjumpai Fardiansyah Als Dede (DPO) untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil 2 (dua) plastik klip kecil paket Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan plastik klip sedang paket Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisi narkotika jenis sabu, namun saat menyerahkan sabu tersebut Tim Polisi dari Polsek Medan Helvetia langsung melakukan penangkapan dan sempat kejar-kejaran dengan Fardiansyah Als Dede dan Fardiansyah Als Dede jatuh ke dalam parit sawah lalu saksi Fandi Erickson Pangaribuan yang sebelumnya bersembunyi ikut mengejar Fardiansyah Als Dede namun berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa Ahmad Zulmiansyah yang berhasil ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur " Setiap Orang" ;
2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa undang-undang tsecara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah recht person yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Zulmiansyah., oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa Ahmad Zulmiansyah yang dihadapkan kedepan persidangan dan selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Ahmad Zulmiansyah. adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa Ahmad Zulmiansyah. adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, yang diberi wewenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menyalurkan serta menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan faktanya di awal persidangan pada saat pemeriksaan identitasnya, Terdakwa Ahmad Zulmiansyah mengaku tidak memiliki pekerjaan dan selama proses pemeriksaan saksi- saksi dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa Ahmad Zulmiansyah adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur " Tanpa hak atau melawan hukum " telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

4. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:/NNF/2023 tanggal November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klp kecil yang berisikan kristal putih dengan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Perunggu Gg. Usman Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan, tim kepolisian dari Polsek Medan Helvetia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dan 1 (satu) klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal dari laporan warga sekitar lokasi penangkapan Terdakwa, Tim kepolisian Polsek Medan Helvetia melakukan penyamaran (Under Cover) dengan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu salah satu anggota Tim Polisi dari Polsek Medan Helvetia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa , lalu Terdakwa menjumpai Fardiansyah Als Dede (DPO) untuk mengambil 2 (dua) plastik klip kecil paket Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan plastik klip sedang paket Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisi narkotika jenis sabu, namun saat menyerahkan sabu tersebut Tim Polisi dari Polsek Medan Helvetia langsung melakukan penangkapan dan sempat kejar-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejaran dengan Fardiansyah Als Dede dan Fardiansyah Als Dede jatuh ke dalam parit sawah lalu saksi Fandi Erickson Pangaribuan yang sebelumnya bersembunyi ikut mengejar Fardiansyah Als Dede namun berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa Ahmad Zulmiansyah yang berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara untuk membantu menjual narkotika jenis sabu milik Fardiansyah Alias Dede (DPO) dengan mendapat upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Fardiansyah Alias Dede (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu",telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klp kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang penggunaannya dan berbahaya , maka barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Terdalwa adalah residivis / pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana, maka dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, sangat dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zulmiansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,
   - (satu) bungkus plastik klp kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.

   dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., M.H.,	Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Phillip M. Soentpiet, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)